



PUTUSAN

Nomor 1060/Pdt.G/2025/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, sebagai PENGUGAT;

lawan

TERGUGAT, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Januari 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 1 Agustus 2025 pada Register Nomor 1060/Pdt.G/2025/PN Dps, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah secara agama Hindu dan tercatat menurut hukum negara pada tanggal 07-02-2017 (tujuh februari dua ribu tujuh belas) di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, berdasarkan kutipan akta perkawinan Nomor: 5171-KW-07022017-0004;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, lahir pada tanggal 01-03-2017 [satu maret dua ribu tujuh belas], yang kini telah berusia 9 (sembilan) tahun;
3. Bahwa awal tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat diliputi perselisihan dan/atau pertengkaran berulang. Ketegangan diperparah oleh tindakan Tergugat yang berulang kali berhutang dan melakukan pinjaman daring tanpa sepengetahuan penggugat selaku suami yang mana sering didatangi penagih hutang bahkan pada tahun 2023 Penggugat dan menggadaikan cincin kawin secara sepihak dan kembali diulang lagi pada desember tahun 2024 yang mana tidak diketahui untuk apa uang tersebut. Menurut Prof. Subekti, pernikahan adalah perjanjian timbal balik yang mengandung kewajiban saling setia dan percaya. Pelanggaran terhadap kewajiban ini secara terus-menerus melemahkan dasar rumah tangga. Mahkamah Agung melalui Putusan No. 892 K/Pdt/2017 juga



menegaskan bahwa tindakan pinjaman tanpa persetujuan pasangan dan penyalahgunaan aset bersama dapat menjadi alasan sah untuk perceraian karena merusak kepercayaan yang esensial dalam perkawinan.:-

4. Bahwa sejak tanggal 7 Januari 2025, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak lagi tinggal serumah setelah sebelumnya kembali didatangi penagih hutang padahal pengakuan tergugat telah semua hutang nya dilunasi oleh penggugat, maka ini menjadi bukti konkret terjadinya disfungsi perkawinan dan hilangnya niat untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama. Hal ini telah memenuhi unsur "pertengkaran terus-menerus" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

5. Bahwa Tergugat pernah telah melakukan perbuatan penggelapan dalam pekerjaan berbeda, yang mencoreng nama baik penggugat dan keluarga Penggugat dan menimbulkan rasa malu serta tekanan psikologis. Berdasarkan teori fouteleer (kesalahan sebagai dasar gugatan) dan doktrin breach of marital duty, perbuatan tersebut tergolong sebagai perbuatan tercela, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019;

6. Bahwa menurut pandangan hukum Hindu yang terkodifikasi dalam Manawa Dharmasastra serta tafsir Dharmasutra Bali, apabila dalam rumah tangga telah terjadi pelanggaran nilai sraddha (iman) dan tat twam asi (kesadaran akan harmoni pasangan), maka perceraian dapat dibenarkan dalam konteks menjaga dharma dan keharmonisan sosial. Pendapat ini juga didukung oleh Prof. Dr. Wayan Windia, pakar hukum adat dan Hindu, yang menyatakan bahwa pelanggaran nilai "grihastha asrama" yang fundamental menjadi dasar sahnya pembubaran perkawinan dalam hukum Hindu Bali.

7. Bahwa berdasarkan asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketika tujuan tersebut tidak tercapai dan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan, maka perceraian dapat ditempuh sebagai jalan hukum terakhir (vide Pasal 39 ayat (2) jo. Pasal 19 PP 9/1975);

8. Bahwa dalam hukum adat Bali, perceraian dibenarkan ketika telah terjadi pelanggaran terhadap nilai pawos suci (niat luhur berumah tangga) dan cecaplang (ketidakharmonisan hakiki). Menurut Prof. I Gusti Ngurah Wiranata,



perceraian dalam adat sah sejauh memenuhi asas desa, kala, patra, yakni berdasarkan tempat, waktu, dan keadaan yang mendukung diperlukannya pemutusan hubungan perkawinan demi keselamatan sosial dan spiritual masing-masing pihak.;

9. Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya damai, baik memaafkan penggugat (dengan membayarkan seluruh hutang penggugat, menutupi kerugian perusahaan-perusahaan yang uangnya di gelapkan oleh tergugat hingga pertemuan antar keluarga pengugat dan tergugat (mediasi), namun semua upaya tersebut tidak membuahkan hasil dimana Tergugat tetap mengulangi kebiasaan buruk yang menyebabkan penderitaan batin bagi Penggugat dan bisa jadi pengaruh buruk bagi tumbuh kembang anaknya. Maka perceraian ini diajukan sebagai jalan terakhir (ultima ratio) untuk menghindari penderitaan lahir batin lebih lanjut, sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 335 K/AG/2020 dan Mahkamah Agung No. 208 K/AG/2022.

10. Bahwa berdasarkan prinsip the best interest of the child, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta didukung yurisprudensi Mahkamah Agung No. 376 K/AG/2018 yang membolehkan hak asuh jatuh kepada ayah apabila ibu terbukti tidak layak secara moral dan psikologis., Penggugat mengajukan permohonan hak asuh anak. Hal ini didasarkan pada kelayakan moral, emosional, dan finansial yang lebih stabil di pihak Penggugat. Prinsip ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 102 K/AG/2003 yang menegaskan asas kepentingan terbaik anak sebagai dasar pembagian hak asuh pasca perceraian.

Berdasarkan pada alasan - alasan dan uraian yang telah dikemukakan diatas, dengan segala kerendahan hati, Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

- 1.** Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 16 November 2016, putus karena perceraian;
- 3.** Menetapkan hak asuh anak perempuan bernama ANAK , usia 9 tahun, berada sepenuhnya di bawah pengasuhan Penggugat, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk pengasuhan bersama secara wajar dan bertanggung jawab;
- 4.** Membebankan biaya perkara kepada Tergugat, atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ni Made Sri Mayuni, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Oktober 2025 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah dilakukannya mediasi, Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama I Dewa Agung Gde Mahardhika Martha, S.H., NIK. 5171020203900001, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-07022017-0004 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 17 Februari 2017, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No.5171020602170013, nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, alamat Jl Drupadi XVII Dewi Utama I/11 Bengkel Dusun Bengkel, Desa/Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-09052017-0040 atas nama ANAK , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 9 Mei 2017, diberi tanda bukti P-4;
5. Surat Pernyataan Tidak Menghadiri Sidang Cerai yang ditanda tangani oleh Tergugat tertanggal 6 Juni 2025, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P- 5 tersebut telah diberi meterai yang cukup, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi Saksi 1:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu pada tanggal 16 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Begawan Segening bertempat di Kota Denpasar;

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 5171-KW-07022017-0004, Tertanggal 17 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jalan Drupadi XVII Dewiuma I/11 Bengkel, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak Perempuan bernama ANAK ;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat mulai timbul pertengkarahan tahun 2019, dimana Tergugat sering pinjam uang secara online tanpa sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa masalah pertengkarahan kembali muncul pada tahun 2023 Tergugat menggadaikan cincin perkawinannya tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa akibat percekocokkan antara Penggugat dengan Tergugat, sekarang mereka sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak bulan Juli 2025 ;
- Bahwa dari Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan tetapi tidak berhasil ;

2. Saksi Saksi 2:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu pada tanggal 16 November 2016, yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Begawan Segening bertempat di Kota Denpasar;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 5171-KW-07022017-0004, Tertanggal 17 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jalan Drupadi XVII Dewiuma I/11 Bengkel, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak Perempuan bernama ANAK ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor. 1060/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat mulai timbul pertengkaran tahun 2019, dimana Tergugat sering pinjam uang secara online tanpa sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa masalah pertengkaran kembali muncul pada tahun 2023 Tergugat menggadaikan cincin perkawinannya tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa akibat percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, sekarang mereka sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak bulan Juli 2025 ;
- Bahwa dari Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan yang terus-menerus dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka gugatan Penggugat sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, saat ini Tergugat bertempat tinggal di Jl. Drupadi XVII Dewiuma I/11 Bengkel, Desa Sumerta Kelod,

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor. 1060/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, untuk itu Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili perkara gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 adalah akta autentik, yang digariskan Pasal 1868 KUHPerdara dan berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara atas bukti surat semacam ini memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), yakni bagi pihak lain yang menyangkal kebenarannya haruslah dapat membuktikan yang sebaliknya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5171-KW-07022017-0004 tertanggal 07-02-2017;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, lahir pada tanggal 01 Maret 2017, yang kini telah berusia 9 (sembilan) tahun;
3. Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan alasan hukum serta didukung oleh alat bukti sebagaimana diatur pasal 284 Rbg dihubungkan dengan tujuan dari Lembaga Perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan utama rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan terbukti jika *Penggugat dan Tergugat telah* melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-07022017-0004, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 17 Februari 2017, sehingga perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah mendasarkan bahwa alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan yang terus-menerus yang disebabkan Tergugat yang berulang kali berhutang dan melakukan pinjaman daring tanpa sepengetahuan penggugat selaku suami yang mana sering didatangi penagih hutang dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa salah satu alasan putusnya perkawinan yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga Penggugat mengajukan gugatan untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan diperoleh fakta bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan yang terus-menerus yang disebabkan adanya permasalahan keuangan dimana Tergugat yang berulang kali berhutang dan melakukan pinjaman daring tanpa sepengetahuan penggugat selaku suami yang mana sering didatangi penagih hutang sehingga cekcok pun tak terhindarkan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI. No. 3180K/Pdt/1985: *"pengertian cekcok yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (onhelbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"* (vide : hal. 73, Himpunan Kaidah Hukum Putusan MARI tahun 1969 s/d 1991, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1993);

Menimbang, bahwa selain Yurisprudensi tersebut diatas, berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/PDT/1996 tertanggal 18 Juni 1996 menyatakan *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percek-cokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang*

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor. 1060/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dilihat ialah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang, bahwa selain Yurisprudensi tersebut diatas, didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997 juga disebutkan bahwa *“kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak/ pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta itu telah terpenuhi alasan cerai ex Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;*

Menimbang bahwa, dengan melihat fakta persidangan diatas, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan percekocokan dan pertengkaran dan bahkan antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah hidup terpisah yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi ikatan lahir batin sebagai suami isteri yang diharapkan dapat hidup rukun kembali selayaknya keluarga yang bahagia dan harmonis sebagaimana tujuan dari perkawinan yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk didamaikan kembali, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali, dengan kata lain hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian - uraian pertimbangan di atas, dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum kedua gugatan Penggugat adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, untuk itu patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat tentang hak asuh anak dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan putusnnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk memelihara dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka, semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan akibat putusnya perkawinan ialah *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa *kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik, baiknya dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggung jawab untuk membesarkan dan membiayai anaknya tersebut sampai dewasa merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya yaitu Penggugat dan Tergugat dan sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) dijelaskan *bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*;

Menimbang, bahwa didalam beberapa Peraturan Perundangan diatur pula mengenai hal ikhwal mengenai Anak, seperti Undang Undang R.I. Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang Undang R.I. Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dimana tujuan utama dari peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan dan kebaikan anak;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK , yang saat ini berusia 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat belum dewasa dan belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga anak tersebut harus berada dibawah kekuasaan orang tua sampai nantinya anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat sebagai ayah dan Tergugat sebagai ibu untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, khususnya mengenai pasal-pasal mengenai Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan dan kebaikan anak;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak menentukan dalam hal akibat putusnya perkawinan maka anak dibawah pengasuhan atau penguasaan siapa, apakah ayah atau ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan atau penguasaan anak maka Pengadilan memberikan keputusan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua memiliki hak yang sama, maka wajib pula secara bersama-sama untuk memelihara, mendidik dan mengasuh anak mereka sebaik-baiknya, dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dengan ketentuan hal tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan anak tersebut, tanpa paksaan dan dengan ijin dari masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi, sejak terjadinya percekocokan/permasalahan antara Penggugat dan Tergugat hingga pisah tempat tinggal sampai saat ini, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat selaku ayah kandungnya sehingga dengan pertimbangan tersebut diatas, hak asuh anak tersebut diserahkan kepada Penggugat selaku ayah kandungnya, dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat sebagai ibunya untuk bisa memberikan kasih sayang kepada anaknya tanpa halangan pihak siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum Penggugat pada poin yang ke-3 (ketiga) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan dikabulkan, dengan dinyatakannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor. 1060/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, diwajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ke Instansi Pelaksana yang dalam ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sehingga berdasarkan laporan tersebut Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar menerbitkan Kutipan Akta Perceraian dimaksud, maka adil menurut Majelis Hakim untuk memasukkan klausul tentang pelaporan perceraian Penggugat dan Tergugat ke Instansi Pelaksana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada pada pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, yang besarnya sebagaimana yang termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum kesatu Penggugat cukup berasalan untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149, Pasal 192 Ayat (1) RBg. serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 16 November 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak perempuan bernama ANAK , usia 9 tahun, berada sepenuhnya di bawah pengasuhan Penggugat, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk pengasuhan bersama secara wajar dan bertanggung jawab;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu selanjutnya mengeluarkan akta cerainya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp858.000,00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor. 1060/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2025 oleh kami, Sayuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aline Oktavia Kurnia, S.H., M.Kn., dan Ni Luh Suantini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1060/Pdt.G/2025/PN Dps., tanggal 24 Nopember 2025, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2025, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Yuliani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadir oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,
t.t.d

Hakim Ketua,
t.t.d

Aline Oktavia Kurnia, SH., M.Kn.

Sayuti, S.H., M.H.

t.t.d

Ni Luh Suantini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d

Kadek Yuliani, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp.100.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp. 40.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.648.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
6. Meterai.....	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.858.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);